REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

Oggetto: **REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 2015 DEL 05/10/2026 E DEL BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER N. 4 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CCRL REGIONE SARDEGNA. CODICE C_TEC_26.**

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 1998 della Regione Autonoma della Sardegna rubricata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione", come modificata e integrata dalla L.R. n. 17/2021 del 22/11/2021;

VISTA a Legge n. 241 del 7 agosto 1990 rubricata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l' art. 21-quinquies, che consente all'amministrazione di revocare il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sua adozione ovvero per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

VISTI la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTA la Determinazione n. 2015 del 05/10/2026 relativa all'approvazione del il bando di concorso per esami per n. 4 unità di istruttore tecnico, a tempo pieno e indeterminato, Categoria C – CCRL Regione Sardegna;

DATO ATTO che il suddetto bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 51 del 8 ottobre 2026, sul Portale del Reclutamento "InPA" e nella sezione "Selezione e concorsi" del sito istituzionale dell'ARPAS in data, con termine di presentazione delle domande fissato al 7 novembre 2026;

CONSIDERATO che, successivamente all'adozione della citata Determinazione, l'Area Tecnico Scientifica e l'Area dei Laboratori dell'Agenzia hanno svolto nuove e più approfondite

analisi dei rispettivi fabbisogni, definendo con maggiore dettaglio il profilo professionale, le competenze tecniche e le mansioni effettivamente richiesti per le strutture interessate, evidenziando che i requisiti di accesso non risultassero pienamente rispondenti alle esigenze operative così individuate;

RITENUTO che la prosecuzione della procedura sulla base del bando vigente non garantirebbe la selezione di personale con le specifiche professionalità necessarie, con pregiudizio per il buon andamento dell'azione amministrativa e per l'efficiente impiego delle risorse assunzionali dell'Agenzia;

RITENUTO pertanto, che sussistano i presupposti per la revoca, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario alla luce dei sopravvenuti elementi istruttori, della Determinazione n. 2015 del 05/10 /2026 e del bando con essa approvato, al fine di procedere all'indizione di una nuova procedura concorsuale pienamente coerente con il profilo e le mansioni come ridefiniti;

DATO ATTO che la procedura concorsuale non ha superato la fase di raccolta delle candidature e che pertanto in capo ai/alle candidati/e non si sono consolidate posizioni giuridiche soggettive tutelabili, ma mere aspettative alla partecipazione, con conseguente insussistenza di pregiudizi indennizzabili ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1, della Legge n. 241/1990;

DATO ATTO che la riserva di n. 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA. di cui al D.Lgs. n. 66 /2010 e la frazione di riserva pari a 0,15 a favore dei volontari del servizio civile universale di cui all'art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 40/2017, non producono effetti per effetto della presente revoca e saranno rideterminate in occasione della nuova procedura;

DETERMINA

- di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

- di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, per le motivazioni espresse in premessa, la Determinazione n. 2015 del 05/10/2026 e il "bando di concorso per esami per n. 4 unità di istruttore tecnico, Categoria C, a

tempo pieno e indeterminato – CCRL Regione Sardegna, Codice C_TEC_26", con essa approvato;

- di dare atto che le domande di partecipazione eventualmente già presentate non producono alcun effetto e che i/le candidati/e che intendano partecipare alla nuova procedura dovranno presentare una nuova domanda secondo le modalità che saranno stabilite dal relativo bando;
- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di pubblicazione sul Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica e per gli ulteriori atti conseguenti;
- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Supporti direzionali per gli adempimenti di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nell'apposita sezione "Selezione e concorsi" del sito istituzionale dell' ARPAS;

Siglato da :

ROBERTO PIREDDU

LIVIO SANNA

ROMANO RUGGERI

MASSIMO SECCI

Firmato digitalmente da
NICOLETTA VANNINA ORNANO
15/10/2026 13:40:06